

《【문제2】 사물관할에 하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사물관할의 의의, 결정 기준, 구체적 범위

I. 문제의 제기

- 민사소송법상 사물관할이란 제1심 소송사건에 대하여 지방법원 단독판사와 지방법원 합의부 간에 사건의 경중을 표준으로 하여 재판권의 부담관계를 정해 놓은 것을 말한다. 사물관할의 적정한 부담은 재판의 신속성과 신중성을 동시에 조화롭게 달성하기 위한 법적 장치로서 실무상 매우 중요하다. 이하에서는 사물관할의 의의와 결정 기준인 소가의 산정 방법, 지방법원 합의부와 단독판사의 관할 사건을 구체적으로 설명한다.

II. 사물관할의 의의 및 결정 기준

1. 사물관할의 개념 및 구별

- 사물관할은 제1심 소송사건을 다루는 단독판사와 합의부 사이의 관할 부담이다. 이는 법원 내부의 단순한 사무분담이 아닌 법률상 관할의 문제이므로, 이를 위반한 소제기는 관할위반으로서 이송의 대상이 된다.

2. 소송목적의 값(소가) 산정 법리

- 소가는 원고가 소로써 달성하려는 객관적인 경제적 이익을 기준으로 산정한다.

(1) 산정의 기준시기

- 민사소송법 제26조 제1항에 의하여 소가는 소를 제기한 때를 기준으로 산정하며, 소제기 이후 목적물의 가격 변동 등 사정변경이 있더라도 사물관할에는 영향이 없다.

(2) 산정의 일반 원칙

- 소가는 원고가 전부 승소할 경우에 직접 받게 되는 경제적 이익을 화폐 단위로 평가하여 산출하며, 병합 청구의 경우 원칙적으로 청구의 값을 합산하여 산정한다.

III. 단독판사와 합의부의 구체적 사물관할

1. 지방법원 합의부의 관할 범위

- 지방법원 및 지방법원의 합의부는 비교적 무겁고 신중한 판단이 필요한 다음 사건을 제1심으로 심판한다.

(1) 소가 기준에 따른 관할

- 민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙에 따라 소송목적의 가액이 5억 원을 초과하는 민사사건 및 소가를 산출할 수 없는 사건(비재산권상의 소 등)은 합의부 관할에 속한다.

(2) 재정 및 관련 청구 기준

- 합의부에서 심판할 것으로 합의부가 스스로 결정한 재정합의사건과, 합의부 관할인 본소에 병합하여 제기하는 반소 또는 독립당사자참가 등의 관련청구는 합의부가 관할한다.

2. 지방법원 단독판사의 관할 범위

- 지방법원 단독판사는 신속한 해결이 요구되는 비교적 가벼운 사건을 제1심으로 심판한다.

(1) 원칙적 단독 관할 사건

- 소송목적의 가액이 5억 원 이하인 사건은 단독판사의 관할에 해당하며, 소가 2억 원 초과 5억 원 이하의 고액단독사건은 경험이 풍부한 부장판사가 담당하도록 편제되어 있다.

(2) 특수 및 재정단독 사건

- 수표금·어음금 청구사건 및 금융기관의 대여금 청구사건 등은 사안이 명확하고 신속한 권리 실현이 요구되므로 소가와 관계없이 단독판사가 관할한다. 또한 합의부 사건 중 단독판사가 심판하도록 합의부가 결정한 재정단독사건 역시 이에 속한다.

IV. 구체적 예시

1. 6억 원의 대여금 청구소송을 제기하는 경우

- 소가 5억 원을 초과하는 민사사건이므로 사건의 중대성을 고려하여 제1심 법원으로서 지방법원 합의부에 소를 제기하여야 한다. 만약, 이를 단독판사에게 잘못 제기한 경우 법원은 직권으로 관할권이 있는 합의부에 이송하여야 한다.

2. 3억 원의 손해배상청구소송을 제기하는 경우

- 소가 5억 원 이하인 민사사건에 해당하므로 제1심 관할법원은 지방법원 단독판사가 된다. 다만, 당사자가 제1회 변론기일 전에 합의부 심리를 신청하거나 사건의 난이도가 높은 경우 재정합의 결정을 통해 합의부로 이송할 수 있다.

V. 결론

- 사물관할은 제1심 소송의 경중에 따라 재판의 효율성과 신중성을 기하기 위하여 합의부와 단독판사 간에 재판권을 부담하는 제도이다. 현행 민사 및 가사소송의 사물관할 규칙에 따라 소가 5억 원을 기준으로 초과 시 합의부, 이하 시 단독판사가 담당하는 체계를 취하되, 어음·수표금 등 특수 사건은 단독판사의 고유관할로 둔다. 사물관할은 강행규정이 아니므로 당사자 합의나 변론관할의 성립이 가능하나, 원칙적으로 관할 규정을 그르친 소제기에 대하여 법원은 이송 결정을 통해 적법한 수소법원에서 재판이 이루어지도록 조정하여 국민의 재판받을 권리를 실체적으로 보장하고 있다.